

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4544/2532

บริษัท ประกันชีวิต ศ รี ออยุธยา จำกัด

โจทก์

นาย สม นึก เครือสาครวรร ฌ กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 164, มาตรา 169, มาตรา 680

กฎหมายมิได้บัญญัติเรื่องอายุความของสัญญาค้ำประกันไว้จึงต้องถือว่ามิอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 164 โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไปตามมาตรา 169 ซึ่งได้แก่วันเวลาแรกที่จำเลยที่ 1 กระทำละเมิดต่อโจทก์ให้ได้รับความเสียหาย หาใช่นับแต่วันที่จำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันไม่

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2524 จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นตัวแทนของโจทก์ ได้ยกยอกเงินที่เก็บจากลูกค้าของโจทก์ไปเป็นจำนวนเงิน 6,572.80 บาท ขอให้บังคับจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ทำสัญญาค้ำประกันการทำงานของจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ให้ร่วมกันรับผิดชอบเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2524 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา จำเลยที่ 2 ให้การว่า ได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ 1 ไว้แก่โจทก์เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2513 แต่ได้

บอกกล่าวเลิกสัญญาต่อโจทก์แล้ว และโจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบตามสัญญาจำ
ประกันเมื่อพ้นกำหนด 10 ปีแล้ว ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้น
ต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงิน 6,572.80 บาท แก่โจทก์
พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2524 เป็นต้นไป
จนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาข้อกฎหมายในชั้นนี้ตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ว่า
สัญญาจำประกันซึ่งมีอายุความ 10 ปีนั้น เริ่มนับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันที่จำเลยที่
1 ทำละเมิดต่อโจทก์ เห็นว่าสัญญาจำประกันมิได้มีกฎหมายบัญญัติเรื่องอายุความไว้
จึงต้องถือว่ามิใช่สัญญาจำประกันที่จะต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้น
ไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 169 ซึ่งได้แก่วันเวลาแรกที่จำเลย
ที่ 1 กระทำละเมิดต่อโจทก์ให้ได้รับความเสียหาย ไม่ใช่ นับตั้งแต่วันทำสัญญาจำประกัน
เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 ยักยอกเงินโจทก์ในวันที่ 3 มิถุนายน 2524 อายุ
ความจึงเริ่มนับตั้งแต่วันนั้นคิดถึงวันที่ 11 มกราคม 2528 อันเป็นวันที่โจทก์ยื่นฟ้อง
ยังไม่เกิน 10 ปี ฟ้องโจทก์ไม่ขาดอายุความ"

พิพากษายืน

(พนม พ่วงภิญโญ-สุทิน นนทแก้ว-ประเสริฐ บุญศรี)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น